APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2003.71.11.001792-9/RS

RELATOR	:	**Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI**
APELANTE	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	:	**Milton Drumond Carvalho**
APELADO	:	**ILO VIDAL RODRIGUES**
ADVOGADO	:	**Leopardo Ribeiro Santanna**
REMETENTE	:	**JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF CRIMINAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

D.E.
Publicado em 21/10/2008

EMENTA

AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PERÍODO DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO.
É de ser reconhecido o direito ao auxílio-doença no período compreendido entre o seu cancelamento e a posterior concessão de aposentadoria por invalidez, como requerido pelo segurado, quando a perícia médica judicial conclui que jamais houve recuperação de sua capacidade laborativa desde a data em que foi cancelado o benefício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, **negar provimento** à apelação do INSS e à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 07 de outubro de 2008.

Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI
Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI, Relator**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4a Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **2416578v8** e, se solicitado, do código CRC **ED4ED11C**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	JOSE FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI:2248
Nº de Série do Certificado:	4435A3A8
Data e Hora:	07/10/2008 18:56:40

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2003.71.11.001792-9/RS

RELATOR	:	**Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI**
APELANTE	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	:	**Milton Drumond Carvalho**
APELADO	:	**ILO VIDAL RODRIGUES**
ADVOGADO	:	**Leopardo Ribeiro Santanna**
REMETENTE	:	**JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF CRIMINAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial e apelação do INSS contra sentença que julgou procedente ação pela qual se postula a prorrogação de auxílio-doença, no período compreendido entre 01-08-1990 (dia imediatamente posterior ao cancelamento do benefício na via administrativa) e 31-07-2000 (dia anterior ao início de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, fls. 113-116), determinando ao INSS o restabelecimento do benefício, no período indicado pelo autor.

Nas razões de apelação, postula o INSS, inicialmente, a decretação da prescrição qüinqüenal das parcelas vencidas. Por outro lado, sustenta, em síntese, que o autor não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, já que não mais estava incapacitado para o trabalho à época em que cancelado o benefício na via administrativa (31-07-1990, fls. 28 e 43), como verificou a perícia médica realizada pela autarquia, de modo que devido o cancelamento administrativo do benefício. Subsidiariamente, refere que a correção monetária deve observar a incidência do INPC a partir de fevereiro de 2004; que os juros de mora devem ser estabelecidos em 6% ao ano; e que os honorários advocatícios não devem incidir sobre as parcelas vincendas nem ultrapassar 5% do valor da condenação.

Com contra-razões, vieram os autos a este Tribunal.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento da apelação do INSS e pelo parcial provimento da remessa oficial (fls. 162-167).

É o relatório. À revisão.

Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI
Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI, Relator**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4a Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **2416576v8** e, se solicitado, do código CRC **603282C9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	JOSE FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI:2248
Nº de Série do Certificado:	4435A3A8
Data e Hora:	07/10/2008 18:56:34

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2003.71.11.001792-9/RS

RELATOR	**:**	**Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI**
APELANTE	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	**:**	**Milton Drumond Carvalho**
APELADO	**:**	**ILO VIDAL RODRIGUES**
ADVOGADO	**:**	**Leopardo Ribeiro Santanna**
REMETENTE	**:**	**JUÍZO FEDERAL DA VF E JEF CRIMINAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

VOTO

1. Admissibilidade

A apelação do INSS deve ser admitida, por ser recurso próprio e tempestivo. Também é de se admitir a remessa oficial, visto que a condenação envolve parcelas vencidas de 01-08-1990 (dia imediatamente posterior à data em que cancelado o benefício na via administrativa) a 31-07-2000 (dia anterior ao início de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente), perfazendo valor que excede a 60 salários mínimos, caso em que não incide o disposto no §2º do art. 475 do Código de Processo Civil.

2. Mérito

2.1. Prescrição

Não merece acolhimento a tese do INSS de que há prescrição das parcelas vencidas, uma vez que, como será visto a seguir, o autor é incapaz para os atos da vida civil, situação essa que já se fazia presente à época em que teve cancelado o auxílio-doença na via administrativa (em 31-07-1990, fls. 28 e 43). Assim, tendo em vista que se trata de absolutamente incapaz, não se faz possível a incidência da prescrição qüinqüenal, de acordo com

o que estabelece o art. 198, inciso I, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e reconhece o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2.2. Direito ao benefício

Quando o trabalhador, por lesão ou doença, ficar incapacitado temporariamente para seu trabalho ou sua atividade habitual, por mais de quinze (15) dias consecutivos, terá direito ao benefício de auxílio-doença (Lei nº 8.213, de 1991, art. 59); se a incapacidade for total e definitiva, e o trabalhador for considerado insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, terá direito ao benefício de aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.213, de 1991, art. 42). Em ambas as situações, além de incapacitado, terá de satisfazer os requisitos da qualidade de segurado (Lei nº 8.213, de 1991, arts. 11-15) e da carência de doze (12) contribuições mensais (Lei nº 8.213, de 1991, art. 25, I).

Aqui, o núcleo da controvérsia reside na alegada incapacidade do segurado para o trabalho no período de 01-08-1990 (dia imediatamente posterior ao cancelamento do benefício na via administrativa) a 31-07-2000 (dia anterior ao início de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, fls. 113-116).

Compulsando os autos, verifica-se que o autor esteve em gozo de auxílio doença por quase sete anos (de 10-11-1983 a 31-07-1990, fl. 28), tendo sido cessado o benefício sem que tivesse recobrado sua capacidade laborativa.

De fato, extrai-se de perícia médica judicial, realizada por médica psiquiatra em 10-09-2001 (fls. 10-13), em processo no qual buscava o autor a concessão de aposentadoria por invalidez, a contar de 01-08-2000 (Ação Ordinária nº 2001.71.11.000252-8, fls. 107-111) - o que foi concedido pelo juiz de primeiro grau (fls. 113-116) e confirmado por este Tribunal (fls. 117-121) -, a conclusão de que o segurado, por ser portador de esquizofrenia não especificada (CID F20.9), está total e definitivamente incapacitado para o trabalho, bem como para os atos da vida civil. Esclarece a perita que se trata do mesmo transtorno psíquico que manteve o autor em benefício de auxílio-doença de 10-11-1983 a 31-07-1990, deixando claro que desde 10-11-1983 o segurado está acometido do mesmo mal incapacitante, o qual é incurável, progressivo e degenerativo. É o que se extrai do seguinte trecho do laudo pericial, demonstrativo da gravidade da moléstia portada pelo autor (fl. 12):

> *A Esquizofrenia caracteriza-se por distorções do pensamento e da percepção e por afetado inadequado ou embotado, não ocorrendo, usualmente uma perda da capacidade intelectual, nem prejudicando o nível de consciência. A pessoa tem uma perda do senso de individualidade, unicidade e direção de si mesma.*
> *É considerada um dos transtornos psiquiátricos mais graves e devastadores, causando um grande impacto social e psicológico, tanto nas pessoas acometidas como nos seus familiares. Os custos sociais são também muito altos, uma vez que, em geral, os pacientes esquizofrênicos tornam-se improdutivos para o trabalho, tendo a família e o Estado que mantê-los.*
> *Tal patologia manifesta-se, inicialmente, no início da idade adulta, e acompanha o indivíduo de forma crônica, no decorrer de sua vida, mesmo com o tratamento adequado.*
> *Atualmente, ainda não há um consenso sobre a etiologia desta doença, e apenas conhecem-se tratamentos para a sintomatologia, os quais, no entanto, não são capazes de curá-la.*
> *Esta patologia tem caráter irreversível e degenerativo, isto é, além de ser crônica, produz no*

paciente perdas irreparáveis no sentido da administração da própria vida, incapacidade para o trabalho, relacionamento familiar e social.

Disso tudo se extrai que o autor, desde a data do cancelamento administrativo do auxílio-doença que auferia (31-07-1990, fls. 28 e 43), está total e definitivamente incapacitado para o trabalho, bem como para os atos da vida civil.

Logo, diferentemente do que sustenta o INSS em seu recurso, faz jus o autor ao restabelecimento do auxílio-doença, no período de 01-08-1990 (dia imediatamente posterior ao cancelamento do benefício na via administrativa) a 31-07-2000 (dia anterior ao início de aposentadoria por invalidez concedida por decisão judicial, fls. 113-116).

Impõe-se, conseqüentemente, julgar procedente a demanda, tal como o fez a sentença, explicitando-se, contudo, que o "restabelecimento do auxílio-doença", determinado pela sentença, deve ser entendido como "reconhecimento do direito ao auxílio-doença" no período por ela indicado, para efeito de recebimento pelo autor das parcelas vencidas.

Não houve excesso da sentença em relação aos consectários da condenação (correção monetária pelo IGP-DI, juros de mora de 12% ao ano a contar da citação e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença).

Ao contrário do que sustenta o INSS em seu recurso, a correção monetária não deve observar a incidência do INPC a partir de fevereiro de 2004, mas o IGP-DI, como bem estabeleceu a sentença, de acordo com a jurisprudência dominante das Turmas Previdenciárias deste Tribunal.

De igual forma, não merece reparo a sentença quanto aos juros de mora, pois corretamente os fixou em 12% ao ano a contar da citação, de acordo com a Súmula 75 do TRF da 4ª Região.

Por fim, não merece reforma a sentença quanto aos honorários advocatícios, uma vez que devidamente os estabeleceu em 10% sobre o valor da condenação, consideradas nesta apenas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (11-05-2006), conforme Súmula 76 do TRF da 4ª Região e Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se razoável o percentual fixado.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto por **negar provimento** à apelação do INSS e à remessa oficial.

Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI
Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente por **Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI**

SPIZZIRRI, Relator, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, publicada no Diário Eletrônico da 4a Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **2416577v10** e, se solicitado, do código CRC **35DF030B**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	JOSE FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI:2248
Nº de Série do Certificado:	4435A3A8
Data e Hora:	07/10/2008 18:56:37